

1500817-18.2020.8.26.0542
Classe: Auto de Prisão em Flagrante
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 20/04/2022
... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado em desfavor de Ernesto Guilherme Rosa Silva, visando a apuração da prática da infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Os fatos teriam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500817-18.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500817-18.2020.8.26.0542
Classe - Assunto
Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

Trata-se de procedimento instaurado em desfavor de Ernesto Guilherme Rosa Silva, visando a apuração da prática da infração prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Os fatos teriam ocorrido em 09 de abril de 2020.

Até a presente data não houve interrupção do prazo prescricional.

O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (fls. 118).

É a síntese do necessário.

Decido.

Acolho a manifestação retro.

Decorreram mais de 02 (dois) anos desde o evento, sem causa interruptiva do lapso prescricional. Considerando o prazo de prescrição previsto para a infração penal (art. 30 da Lei 11.343/06), com razão o parquet quanto ao pedido de extinção de punibilidade.

Observo que, conforme preconiza o art.61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá de imediato declará-la, porque em matéria criminal, "é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes".

Se, em virtude da prescrição em perspectiva, não há mais a possibilidade da aplicação da sanção penal, ausente o binômio interesse-utilidade do provimento jurisdicional.

Ante o exposto, julgo extinta a punibilidade de ERNESTO GUILHERME ROSA SILVA, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, em face da prescrição da pretensão punitiva.

P.R.I.C.

Osasco, 19 de abril de 2022.